수원지방법원 성남지원 2017. 6. 20. 선고 2016가합205515 판결

[채무부존재확인]

수원지방법원 성남지원

제1민사부

판 결

사건	2016가합205515 채무부존재확인
원고	A
피고	B
변론종결	2017. 5. 16.
판결선고	2017. 6. 20.

LBOX

주 문

1. 별지 목록 기재 사고와 관련하여 원고의 피고에 대한 손해배상채무는 300,000원 및 이에 대한 2016. 1. 10.부터 2017. 6. 20.까지는 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율에 의한 금원을 초과하여서는 존재하지 아니함을 확인한다.

2. 원고의 나머지 청구를 기각한다.

3. 소송비용 중 1/2은 원고가, 나머지는 피고가 각 부담한다.

청구취지

별지 목록 기재 사고와 관련하여 원고의 피고에 대한 손해배상채무는 존재하지 아니함을 확인한다.

이 유

1. 기초사실

가. 원고는 성남시 수정구 C에서 'D 감자탕' 상호로 음식점을 운영하던 자이다.

나. 피고는 2016. 1. 10. 20:30경 E과 함께 위 음식점에서 등뼈찜을 주문하여 식사하던 중, 음식물에 포함되어 있던 이물질 내지 뼛조각을 잘못 씹어 그로 인해 치아가 파손되는 상해를 입었다.

다. 이에 따라 피고는 2016. 1. 11.경부터 수회에 걸쳐 성남시 수정구 F에 있는 G치과의원 등에 내원하여 파손된 치아를 뽑는 등의 치료를 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 증인 E의 증언, 변론 전체의 취지

2. 손해배상책임의 발생

가. 살피건대, 피고가 원고 운영의 식당에서 등뼈찜을 먹던 도중 이물질 내지 뼛조각으로 인하여 치아가 파손되는 손해를 입은 사실은 앞서 본 바와 같고, 원고는 음식물을 조리하여 제공하는 자로서 음식물에 이물질 내지 뼛조각이 들어가지 않도록 할 주의의무를 위반한 과실이 있다 할 것이므로, 원고는 별지 목록 기재 사고로 인하여 피고가 입은 손해를 배상할 책임이 있다.

나. 이에 대하여 원고는, 이 사건 등뼈찜에 들어있던 것이 이물질이 아닌 뼛조각이라면 이는 재료의 성질상 당연한 것으로 충분히 예견가능하다 할 것이므로 피고는 스스로 주의를 기울이며 음식을 섭취하였어야 하고, 이에 관하여 원고에게 피고가 뼛조각을 씹어 치아가 파손될 것을 방지하기 위한 주의의무를 부담시키는 것은 타당하지 않다고 주장한다.

그러나 앞서 든 증거 및 변론 전체의 취지를 종합하면, 이 사건 등뼈찜에 들어 있던 이물질 내지 뼛조각이 면봉머리 부분 정도의 작은 크기에 불과했던 사실이 인정되는바, 설령 이 사건 등뼈찜에 들어있던 것이 이물질이 아닌 뼛조각이라 할지라도 그것이 소비자가 일반적으로 등뼈찜에 들어있을 것이라 기대하는 정도를 벗어나 쉽게 발견할 수 없을 정도의 작은 뼛조각이라면 이는 조리과정상의 부주의로 인하여 음식물에 들어가게 된 것이라고 봄이 상당하다. 원고의 이 부분 주장은 받아들일 수 없다.

3. 손해배상책임의 범위

가. 재산상 손해

살피건대, 피고가 별지 목록 기재 사고로 인하여 치아가 파손되었고 그로 인해 상당기간 치과치료를 받은 사실은 앞서 본 바와 같다. 그러나 피고가 그에 따른 치료비 내역을 제출하지 않고 있어 재산상 손해액을 산정할 수 없으므로 재산상 손해에 관한 원고의 손해배상채무는 인정할 수 없다.

나. 위자료

살피건대, 피고가 별지 목록 기재 사고로 인하여 치아가 파손되는 신체 상해를 입음으로써 정신적 고통을 받았음은 분명한바, 이러한 사정 및 이 사건의 경위, 피고가 입은 상해의 정도 및 치료 기간 등을 종합적으로 고려하여, 피고가 입은 정신적 손해에 대한 위자료를 300,000원으로 정한다.

다. 소결

따라서 원고는 피고에게 손해배상으로서 위자료 300,000원 및 이에 대하여 이 사건 사고 발생일인 2016. 1. 10.부터 원고가 그 이행의무의 존부 및 범위에 관하여 항쟁함이 상당한 이 사건 판결 선고일인 2017. 6. 20.까지는 민법이 정한 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 15%의 각 비율에 의한 지연손해금을 지급할 의무가 있다 할 것인바, 별지 목록 기재 사고와 관련하여 원고의 피고에 대한 손해배상채무는 위 인정된 금액을 초과하여서는 존재하지 아니하며, 피고가 이를 다투고 있는 이상 원고는 그 확인을 구할 이익이 있다.

4. 결론

그렇다면, 원고의 청구는 위 인정범위 내에서 이유 있어 이를 인용하고 나머지 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 명재권(재판장) 정현기 한현희

LBOX

별 지

별지

목 록

피고가 2016. 1. 10. 20:30경 원고 운영의 성남시 수정구 C에 있는 'D 감자탕' 식당에서 등뼈찜을 먹던 중 발생한 치아 파손 사고. 끝.